

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1300/2533

บริษัท ซี.พี.โกลบบอลซีสเต็ม จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมีตรบริการ
นำเที่ยว กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1050, มาตรา 1051, มาตรา 1068

จำเลยที่ 5 เป็นหุ้นส่วนในห้างฯ จำเลยที่ 1 ในขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าซื้อตัวโดยสารเครื่องบินโจทก์ แม้ภายหลังจำเลยที่ 5 ได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไปภายในกำหนดสองปีนับแต่เมื่อออกจากหุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051, 1068

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ ๓ เข้าเป็นหุ้นส่วนภายหลังจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์แล้ว จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ เป็นหุ้นส่วนขณะที่จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ค่าซื้อตัวโดยสารเครื่องบินที่ซื้อไปจากโจทก์ขอให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ใช้อาคาตัวโดยสารเครื่องบินให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ซื้อตัวโดยสารเครื่องบินจากโจทก์ สัญญาซื้อขายไม่ผูกพันจำเลยที่ ๕ จำเลยที่ ๕ ออกจากหุ้นส่วนของจำเลยที่ ๑ ก่อนมูลหนี้ตามฟ้องเกิดขึ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชดใช้เงิน ๑๕๖,๕๓๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ได้ติดต่อซื้อขายตัวโดยสารเครื่องบินกับโจทก์เป็นปกติทางการค้า และเป็นลูกหนี้โจทก์อยู่ตามฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามหนังสือรับรองกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าจำเลยที่ ๕ เป็นหุ้นส่วนในห้างจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ในช่วงเกิดเหตุจำเลยที่ ๕ จึงยังเป็นหุ้นส่วนห้างจำเลยที่ ๑ แม้ภายหลังจำเลยที่ ๕ ได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไปภายในกำหนดสองปีเมื่อออกจากหุ้นส่วน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๐๕๑, ๑๐๖๘ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จึงยังไม่พ้นกำหนด

พิพากษายืน

(ประธานศาลฎีกา-ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ